IMPUESTO TERRITORIAL LEY N° 17.235. LEY N° 20.732 ART. 1° INCISO 2° EN EL N° 2.

(OFICIO ORD. 2905, EL 23.11.23)

REBAJA DEL IMPUESTO TERRITORIAL CORRESPONDIENTE A PROPIEDADES DE ADULTOS MAYORES VULNERABLES ECONÓMICAMENTE.

Se ha solicitado confirmar la aplicación del beneficio de rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente, establecido en la Ley N°20.732, en el caso de un bien raíz adquirido mediante compraventa por una adulta mayor en conjunto con sus diez hijos, formando una comunidad en la cual ella es dueña del 50% de los derechos sobre el inmueble y los hijos son dueños, a prorrata, del 50% restante. Lo anterior, considerando lo resuelto por este Servicio mediante el Oficio N° 3241 de 2022.

Al respecto, cabe tener presente que, conforme con el criterio establecido en señalado oficio, lo dispuesto en el N° 2 del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 20.732 no impide reconocer el beneficio en comento tratándose de uno o más adultos mayores copropietarios de un inmueble[1], en la medida que individualmente[2] cumplan los demás requisitos establecidos en dicha ley, aplicándose la rebaja del impuesto del 100% o del 50% que a cada uno corresponda sobre su proporción representada en las cuotas del impuesto, aun cuando respecto del inmueble en cuestión existan otros copropietarios que no cumplan los requisitos establecidos en dicha ley.

Por lo anterior, en el caso consultado corresponde rebajar el impuesto territorial a la copropietaria adulta mayor (madre) en un 100% respecto de su proporción (equivalente a un 50%) sobre el inmueble.

HERNÁN FRIGOLETT CÓRDOVA

DIRECTOR

Oficio N° 2905, de 23.11.2023
Subdirección de Avaluaciones

[1] Inscritos en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces.
[2] Incluso el requisito relativo a los ingresos anuales, debiendo sumarse al avalúo fiscal del inmueble en cuestión el de los otros bienes raíces que los adultos mayores copropietarios posean en forma conjunta o separada.